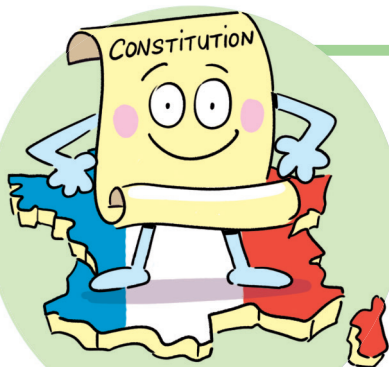


QU'EST-CE QU'UNE CONSTITUTION ?



Qu'est-ce qu'une Constitution ?

Une Constitution est le texte de droit le plus important d'un pays. Elle est une loi au-dessus de toutes les autres lois. La Constitution fixe les règles qui organisent la vie des citoyens. Elle définit le fonctionnement de la « vie politique » d'un État et garantit les droits et les libertés de chacun.

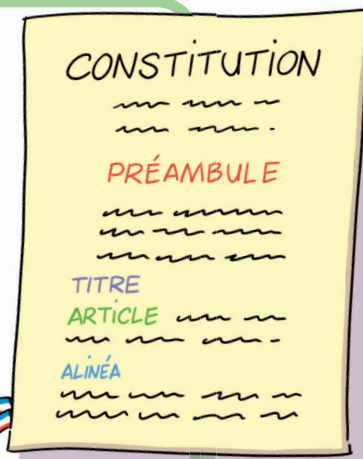
1

2

Comment se présente une Constitution ?

Une Constitution peut être un texte écrit ou un ensemble de règles qui ne sont pas rassemblées dans un texte unique, comme au Royaume-Uni.

En France, la Constitution est un texte écrit. Elle est organisée en plusieurs parties. Elle comporte un préambule, en introduction, suivi de dix-sept chapitres, ou parties, appelés « titres ». Chacune de ces parties est elle-même divisée en articles. Ces derniers sont composés de plusieurs paragraphes appelés « alinéas ».



En savoir plus :

Au Royaume-Uni, certaines de ces règles ont été établies dans de très vieux textes, comme la *Magna Carta* (la grande charte) écrite en 1215.

D'autres ont été adoptées au fur et à mesure, à la suite de décisions prises par des juges dans les tribunaux. Aujourd'hui, ces règles sont toujours appliquées.

3

Quel est le rôle d'une Constitution dans une démocratie ?

- Elle garantit que le pouvoir n'est pas exercé par une seule et même personne.

Dans un pays où le pouvoir appartient au peuple (une **démocratie**), la Constitution garantit qu'une personne, ou une assemblée, ne peut pas diriger seule le pays. Elle prévoit de séparer ceux qui écrivent et votent les lois (le **pouvoir législatif**), de ceux qui les font appliquer (le **pouvoir exécutif**), et de ceux qui vérifient qu'elles sont respectées (l'**autorité judiciaire**). Ainsi, aucun des trois pouvoirs ne peut dominer ou diriger les deux autres. C'est le principe de la **séparation des pouvoirs**.

1

- **Elle assure le pouvoir au peuple.**

Dans une démocratie, les citoyens détiennent chacun une partie du pouvoir. Ils exercent leur pouvoir par l'intermédiaire des représentants (président de la République, députés, maires) qu'ils ont élus pour une période déterminée. Cette période s'appelle un « **mandat** ». Les citoyens votent au **suffrage universel** pour élire leurs représentants. Ils peuvent aussi donner leur avis directement sur une loi lorsqu'est organisé un **référendum**.

- **Elle établit et définit les libertés et les droits fondamentaux de chacun.**

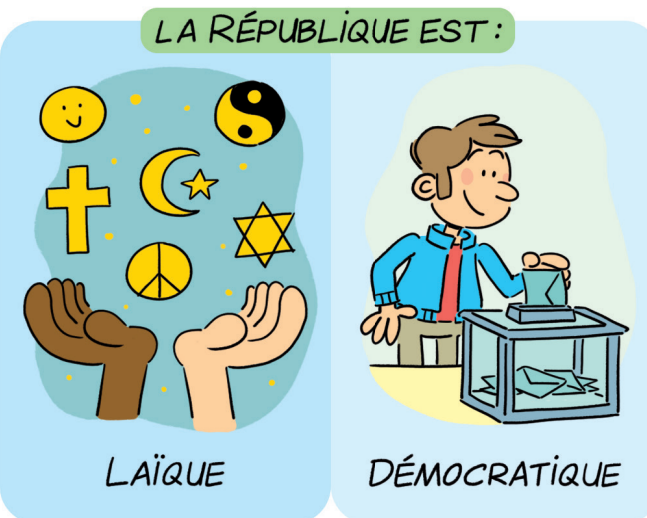
Par exemple, en France, la Constitution garantit que tous les hommes et toutes les femmes ont les mêmes droits et devoirs quels que soient leurs opinions, leur âge, leurs origines... C'est un droit fondamental protégé par la Constitution, tout comme les libertés ou la sûreté.



4

Les principes écrits dans la Constitution doivent être protégés

La Constitution est un ensemble de textes très importants. Il faut s'assurer que tout le monde et surtout que toutes les lois la respectent. En France, le président de la République et son gouvernement doivent veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution. Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Il s'assure que les lois respectent les droits et libertés garantis par cette dernière.



Peut-on modifier ou changer de Constitution ?

Une Constitution peut être modifiée selon des règles qui sont différentes d'un pays à l'autre.

Une Constitution peut aussi être complètement changée. Par exemple, en France, depuis la première Constitution en 1791, le pays a eu quinze Constitutions différentes. Pour changer de Constitution, on écrit un texte nouveau. Il peut s'inspirer des textes passés, ou pas...



Lexique

L'autorité judiciaire : Tribunaux et les juges, qui veillent au respect de la loi.

Démocratie : Système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Ce dernier exprime sa volonté par le vote et élit librement des représentants qui exercent le pouvoir et organisent la vie du pays en son nom.

Droits fondamentaux : Ensemble des droits assurés par l'État dans une démocratie, comme les libertés, l'égalité ou la sûreté.

Mandat : Mission donnée à une personne élue (mandat de député, mandat présidentiel...).

Pouvoir exécutif : C'est le pouvoir de proposer et de faire appliquer les lois. En France, il appartient au gouvernement, dirigé par le Premier ministre, et au président de la République.

Pouvoir législatif : C'est le pouvoir de proposer et de voter les lois. En France, il appartient au Parlement, qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Référendum : Vote qui permet aux citoyens d'approuver ou de refuser directement une loi, un traité ou une modification de la Constitution.

Séparation des pouvoirs : Dans une démocratie, il faut garantir qu'une personne, ou une assemblée, ne peut pas diriger le pays seule. Pour cela, on sépare ceux qui écrivent et votent les lois (le pouvoir législatif), ceux qui les font appliquer (le pouvoir exécutif) et ceux qui vérifient qu'elles sont respectées (l'autorité judiciaire).

Suffrage universel : Suffrage, c'est un autre mot pour « vote ». Le suffrage universel, c'est un type de vote où tous les citoyens d'un pays ont le droit de vote.